মোঃ সাহ আলম
রোল: ০১৫
(২০২৪-২০২৫)

(১)

নিউ টপ ল' সাজেশন

এল এল. বি প্রিলিমিনারী পরীক্ষা-২০২৪

[অনুষ্ঠিত -২০২৩]

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

প্রিলিমিনারী

রচনায়

মোঃ জসিম উদ্দীন

ভাইস প্রিন্সিপাল, উত্তরা আধুনিক ল' কলেজ,
উত্তরা, ঢাকা

সেঞ্চুরী ল' সাজেশন হুবহু হ্যান্ডনোটের জন্য যোগাযোগ করুন
মোবাইলঃ ০১৭১২-৬৯৩৭৬৩, ০১৮৩৫-২৫৯৯৭৭

পরিবেশনায়

আমিন ল'বুক সেন্টার

সেন্ট্রাল ল' কলেজ, ৬ বিজয়নগর, ঢাকা
ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১৭১২-৬৯৩৭৬৩, ০১৮৩৫-২৫৯৯৭৭

মূল্য : ৬০/- টাকা মাত্র

শশী পাবলিকেশন্স

চৌধুরী ল' সাজেশন এর হুবাহু হ্যান্ডনোটের জন্য যোগাযোগ করুন
মোবাইলঃ ০১৭১২-৬৯৩৭৬৩, ০১৮৩৫-২৫৯৯৭৭

এল-এল.বি প্রিলিমিনারী পরীক্ষা-

বিষয় কোডঃ আইন-৫০১

বিষয়ঃ আইন বিজ্ঞান (৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

১. (ক)আইন বিজ্ঞান বলতে কি বুঝ? আইন বিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব আলোচনা কর?

(খ) আইন বিজ্ঞানের কার্যক্ষেত্রে প্রকৃতি, পরিধি, আওতা ও বিষয়বস্তু আলোচনা কর।

২. (ক)"জুরিসপ্রুডেন্স" শব্দটি দ্বারা তুমি কি বুঝ? সঠিকভাবে আইন বুঝার জন্য জুরিসপ্রুডেন্স পাঠ কতটুকু আবশ্যক? জুরিসপ্রুডেন্সের সঙ্গে মনোবিজ্ঞান ও নীতি শাস্ত্রের সম্পর্কে আলোচনা কর।

(খ) আইন বিজ্ঞান কি যুক্তিশাস্ত্র? আইনের সাথে আইন বিজ্ঞানের কোন পার্থক্য আছে কি? "আইন বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হল কোন বিষয়ের মানবিক ও ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং ন্যায়-অন্যায়ের বিজ্ঞান" অভিমতটি ব্যাখ্যা কর।

৩. (ক) বাধ্যবাধকতা বলতে কি বুঝ? বাধ্যবাধকতার প্রকারভেদগুলো কি? বাধ্যবাধকতার বিভিন্ন উৎসগুলো আলোচনা কর।

(খ) আইন ব্যক্তিত্বে প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। কখন এবং কিভাবে অজাত ব্যক্তি ব্যক্তিত্বের অধিকারী? "দ্বৈত ধারণ ক্ষমতা" এবং "দ্বৈত ব্যক্তিত্ব" এর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখাও।

সমস্যাঃ জন্মগ্রহণ করার মুহূর্তে ডাঃ মিসেস মাহজাবিন একটি অজাত শিশুর ক্ষতিসাধন করে যার ফলে এরূপ শিশুটির মৃত্যু হয়, যদিও ঐ সময় শিশুটির শ্বাস-প্রশ্বাস শুরু হয়নি বা সম্পূর্ণভাবে সে জন্মগ্রহণ করেনি। অজাত শিশুটির অভিভাবকগণ ডাঃ মাহজাবিনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আগ্রহী। পরামর্শ দাও।

৪. (ক)বিচার প্রশাসন বলতে কি বুঝ? বিচার প্রশাসন সম্পন্নের প্রেক্ষাপট যে সকল নীতি পালন করা হয় তা আলোচনা কর? (খ) সরকারী আইন ও বেসরকারী আইন, দেওয়ানী আইন ও ফৌজদারী আইনের পার্থক্য নির্ণয় কর?

৫. দখল অর্জন ও খোয়া যাওয়ার আইনানুগ পরিণতিসমূহ কি? কখন এবং কিভাবে একজন জবর দখলকারীর "কার্যত দখল" বহুকালের ভোগজনিত অধিকারের মাধ্যমে 'আইনগত দখলে' পরিণত হয়?

সমস্যাঃ মিঃ চৌধুরীর একজন ভাড়াটিয়া মিঃ করিম, চৌধুরী যে বাড়ীতে বসবাস করেন তারই দোতলাতে থাকেন। কিন্তু, কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি (মিঃ করিম) মিঃ চৌধুরীকে ভাড়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানান এই বলে যে বাস্তবে সম্পত্তিটি অন্য কারো এবং এজন্য যেমন মিঃ চৌধুরীর ভাড়া চাওয়ার কোন অধিকার নেই। তেমনি উনিও ভাড়া দিতে বাধ্য নহেন, সেহেতু উনি একজন জবর দখলকারী। মিঃ চৌধুরী এজন্য মিঃ করিমের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আগ্রহী। পরামর্শ দাও।

৬. স্টেয়ার ডিসাইসিস বলতে তুমি কি বুঝ? রেশিও ডিসাইডেন্ডি ও অবিটার ডিক্টামের মধ্যে পার্থক্য কর।

৭. (ক)মালিকানার সংজ্ঞা দাও। বিভিন্ন প্রকার মালিকানার বিবরণ দাও। মালিকানার অত্যাবশীয় উপাদানগুলো কি? দীর্ঘকালের দখল কেন এবং কিভাবে মালিকানার সৃষ্টি করে।

(খ) মালিকানা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর। দখল ও মালিকানার মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

৮. সম্পত্তির ধারণা ব্যাখ্যা কর। আইন বিজ্ঞানের সম্পত্তি অর্জনের বিভিন্ন উপায়গুলো কি?

৯. আইনগত ব্যাখ্যা কি? বিচারকগণ কি আইন তৈরি করেন? বাংলাদেশের একজন বিচারক কতকাংশে নজির মানিতে বাধ্য? যে সব পরিস্থিতিতে নজিরের বাধ্যবাধকতা বিনষ্ট হয় সেইগুলো বর্ণনা কর।

১০. বিচার প্রশাসক কি? দেওয়ানী কি? দেওয়ানী বিচার এবং ফৌজদারী বিচারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন কর। উদাহরণসহ ডিস্ট্রিবিউটিভ জাষ্টিসের ব্যাখ্যা দাও।

১১. অধিকার বলতে কি বুঝ? স্যামন্ড এর মতে আইনগত অধিকারের আবশ্যকীয় উপাদানসমূহ কি কি? "সকল মৌলিক অধিকার আইনগত অধিকার কিন্তু আইনগত অধিকার মৌলিক অধিকার নহে" – উক্তিটির যথার্থ নিরূপণ কর।

১২. অধীনস্থ আইন প্রণয়ন বলতে কি বুঝ? এটি কিভাবে সর্বোচ্চ আইন এবং নির্বাহী আইন থেকে পৃথক? অধীনস্থ আইন বিকাশের কারণ কি? কিভাবে এটি নিয়ন্ত্রিত হয়? এর সুবিধাগুলো আলোচনা কর।

১৩. প্রচলিত আইন বলতে কি বুঝ? কতিপয় আইনবিদদের মতে আর্ন্তজাতিক আইনও এক প্রকারের প্রচলিত আইন। তুমি কি এ উক্তির সাথে একমত তোমার উত্তরের স্বপেক্ষ যুক্তি দেখাও।

১৪. আইনগত প্রশ্ন ও ঘটনাসংক্রান্ত প্রশ্নের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। ইহাদের একটি কি অপরটিতে রূপান্তরিত হতে পারে? আইনের বিকাশের ক্ষেত্রে বিচারিক সুবিবেচনা ও আইনগত কল্পনার ভূমিকা আলোচনা কর।

১৫. শাস্তি বা দন্ড বলিতে কি বুঝ? শাস্তির উদ্দেশ্য কি? শাস্তির বিভিন্ন মতবাদ ব্যাখ্যা কর। মৃত্যুদন্ডের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও। তুমি কি এই অভিমতের সহিত একমত যে, নিবৃত্তিমূলক শাস্তি এবং সংস্কারমূলক শাস্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা দরকার?
অথবা, শাস্তির উদ্দেশ্য কি? ভবিষ্যতে অপরাধ নিরোধ করার জন্য দন্ড কি একটি সঠিক উপায় আলোচনা কর।

১৬. অপরাধের পুনরাবৃত্তিরোধ সামাজিক প্রতিরোধ হিসাবে "শাস্তির" প্রয়োজনীয়তা সমালোচনা সহকারের মূল্যায়ন কর। তুমি কি বাংলাদেশে মৃত্যুদন্ড শাস্তি হিসাবে রাখার পক্ষে? শাস্তির আধুনিক ও প্রগতিশীল বিকল্প হিসাবে "খালাসের পন্থা", "স্থগিত সাজা" এবং "সংশোধনাগারে প্রশিক্ষণ" এর কার্যকারিতা তুমি কিভাবে মূল্যায়ন করিবে?

১৭. "আইনগত অধিকার" এবং "ন্যায় সংগত অধিকার"-এর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈ-সাদৃশ্য নির্ণয় কর। উহাদের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে কে কাহার উপরে প্রাধান্য পাইবে এবং কেন? কিভাবে আইনগত অধিকার কার্যকর করা হয়।

১৮. টিকা লিখ:
(ক)মুল আইন; (খ) পদ্ধতিগত আইন; (গ) সরকারী আইন ও বেসরকারী আইন; (ঘ) রেশিও ডেসিডেন্ডি; (ঙ) সম্পত্তি ও আইনগত দখল; (চ) অবহেলা; (ছ) ভোগজনিত অধিকার; (জ) আন্তর্জাতিক আইন; (ঝ) প্রশাসনিক আইন; (ঞ) প্রাকৃতিক আইন; (ট) অধিনস্থ আইন; (ঠ) মার্শাল ল' ও মিলিটারী ল'; (ড) কমন ল ও ইকুইটি ল'।

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ: আইন বিজ্ঞানের সংজ্ঞা, প্রকৃতি পরিধি, অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক, বিভিন্ন মতবাদ, আইনের উৎস, আইনের উৎস হিসেবে নজীর, প্রথা, তথ্যগত প্রশ্ন ও আইনগত প্রশ্ন, আইনের শ্রেণীবিভাগ, প্রচলিত আইন, সংবিধিবদ্ধ আইন, পদ্ধতিগত আইন, ব্যক্তি বিষয়ক আইন, শাস্তি, বিচার প্রশাসন, দায়, অবহেলা, অধিকার, দখল, মালিকানা, সম্পত্তি।

সেরা ৭' সাজেশন এর হুবাহু হ্যান্ডনোটের জন্য যোগাযোগ করুন
মোবাইল: ০১৭১২-৬৯৩৭৬৩, ০১৮৩৫-২৫৯৯৭৭

এল-এল.বি প্রিলিমিনারী পরীক্ষা-

বিষয় কোড: আইন-৫০২

(২) বিষয়: চুক্তি ও টর্ট আইন

'ক' – বিভাগ: চুক্তি বিজ্ঞান (৩টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

১. (ক) "সকল চুক্তি সম্মতি কিন্তু সকল সম্মতি চুক্তি নয়" – এই উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। (খ) চুক্তি করার অযোগ্য ব্যক্তি কারা? চুক্তি করার অযোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা চুক্তি করার ফলাফল কি? (গ) 'ক' এর বয়স ১৭ বছর। সে নিউ মার্কেটে একটি দোকানে যাইয়া বাকীতে খাবার সামগ্রী ও বিলাস দ্রব্য কিনে। পরবর্তীতে 'ক' মূল্য পরিশোধ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। পাওনাদারকে পরামর্শ দাও।

২. অনুচিত প্রভাব কি? অনুচিত প্রভাবের কারণে একটি চুক্তি পরিহারের ক্ষেত্রে কি কি প্রমাণ করতে হয়? অনুচিত প্রভাবের ক্ষেত্রে কার উপর প্রমাণের দায় বর্তায়? অনুচিত প্রভাবের ফলাফল কি?

৩. (ক) চুক্তিভঙ্গ বলতে কি বুঝ? (খ) নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ ও জরিমানার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। (গ) চুক্তিভঙ্গের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কি কি বিভিন্ন প্রতিকার পেতে পারে তা ব্যাখ্যা কর। কোয়ান্টাম মেরিট বা কার্যানুপাতিক মূল্য ব্যাখ্যা কর।

৪. (ক) একটি চুক্তি হতে অব্যাহতি পাওয়া বলতে কি বুঝ? কি কি বিভিন্ন কারণে একটি চুক্তি হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়? আলোচনা কর। (খ) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন তাদের সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য ৫০,০০০ টাকা মূল্য সাব্যস্ত করে জাতীয় যাদুঘর কর্তৃপক্ষের প্রেক্ষাগৃহটি নগদ ২০,০০০ টাকা প্রদানের মাধ্যমে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কিন্তু বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিট এর কারণে প্রেক্ষাগৃহে আগুন লাগার কারণে তা পুড়ে তস্মিভূত হয়। ঐ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি হতে পারেনিঃ

(১) চুক্তি ভঙ্গের কারণে ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠনটি জাতীয় যাদুঘর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করতে চাহেন। (২) প্রেক্ষাগৃহ কর্তৃপক্ষ ছাত্র ইউনিয়নের দেয় অগ্রীম ২০,০০০ টাকা ফেরৎ দিতে অস্বীকার করেন। এই মর্মে যে, এই দুর্ঘটনার জন্য তাদের কোন দোষ নেই। উপরোক্ত বিষয় দু'টি আলোচনা কর।

৫. **উত্তরকালীন অসম্ভবতা বলতে কি বুঝ? কিভাবে ইহা ঘটিত হইতে পারে? এই ধরনের** অসম্ভবতার ফলাফল আলোচনা কর। উত্তরকালীন অসম্ভবতার কারণে চুক্তির পরিসমাপ্তিতে চুক্তিভুক্ত পক্ষগণের অধিকার ও দায়িত্ব আলোচনা কর। চুক্তি উত্তর অসম্ভবতার এবং চুক্তির বিফলতা সম্পাদনের ইংলিশ নীতির মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

৬. কেন বলা হয়ে থাকে যে, "যখন কোন চুক্তিতে জবরদস্তি, প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা সম্মতি আদায় করা হয়, তখন অনুরূপভাবে যে পক্ষের সম্মতি আদায় করা হয়েছিল, সেই পক্ষের ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি বাতিলযোগ্য"? – এই বিধির কোন ব্যতিক্রম আছে কি?

৭. জিম্মাদারী এবং প্রতিশ্রুতি এর সংজ্ঞা দাও। জিম্মাদারী ও জিম্মাদাতার পরস্পরের প্রতি অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব আলোচনা কর।

'ক' তার ঘোড়া কেবল 'খ' এর নিজের আরোহণের জন্য 'খ' কে দেয়। 'ক' তার পরিবারের সদস্য 'গ' কে ঘোড়ায় চড়তে দেয়। 'গ' সাবধানতার সাথে ঘোড়ায় চড়ে। ঘোড়াটি দৈবক্রমে পড়ে গিয়ে আঘাত পায় 'ক' 'খ' ও 'গ' এর আইনগত অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮. (ক) ইনডেমনিটি (চুক্তিপূরণীয় বা জামানত) চুক্তির বর্ণনা দাও। ইনডেমনিটি চুক্তির গ্রহীতা অধিকার কি কি? (খ) ধারাবাহিক জামানত বলিতে কি বুঝ ব্যাখ্যা কর। (গ) ধারাবাহিক জামানতের প্রতিফল কি?

৯. (ক) বাতিল ও বাতিলযোগ্য চুক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। (খ) অকার্যকরী ও বেআইনী চুক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। (গ) সম্পাদিত চুক্তি ও সম্পাদ্য চুক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। (ঘ) পরিমাপযোগ্য ক্ষতিপূরণ ও শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। (ঙ) চুক্তির ক্ষেত্রে ভুল, প্রতারণা এবং মিথ্যা বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য কি কি? কখন মৌনতা প্রতারণা হতে পারে? এক পক্ষের ভুল এবং উভয় পক্ষের ভুল এর আইনগত ফলাফল বর্ণনা কর।

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ: চুক্তির সংজ্ঞা, শ্রেণী বিভাগ, চুক্তি গঠনের উপাদান, প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব, চুক্তির প্রতিদান, চুক্তি ও সম্মতি, চুক্তি পালনের যোগ্যতা, চুক্তির বৈধতা, চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকার, উত্তরকালীন অসম্ভবতা, জিম্মা চুক্তি, ব্যবসা নিরোধ চুক্তি, এজেন্ট।

'খ' – বিভাগ: টর্ট আইন (২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

১. (ক) টর্ট এর সংজ্ঞা দাও। টর্ট এর কি কি বৈশিষ্ট্য আছে? টর্ট এর উপাদান বা আবশ্যিক বিষয়সমূহ কি? টর্ট এবং নিমচুক্তি এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। টর্ট ও বিশ্বাসভঙ্গের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। (খ) কোন কোন নীতির উপর ভিত্তি করে টর্ট আইনের বিকাশ ঘটে? টর্টের দায়-দায়িত্ব সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান কি কি? টর্ট ও ও ফৌজদারী অপরাধের মধ্যে পার্থক্য কি?

২. অনধিকার প্রবেশ বলিতে কি বুঝ? বলা হয় যে, অধিকার প্রবেশ কোন ব্যক্তির প্রতি, জমির প্রতি এবং কোন দ্রব্যের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে। প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

৩. (ক) পরার্থ দায় কি? পরার্থ দায়ের ক্ষেত্রে ভৃত্যের দায় কিভাবে নির্ণয় করা যায়? একজন ভৃত্য ও একজন স্বাধীন ঠিকাদারের মধ্যে তুমি কি কোন পার্থক্য খুঁজে পাও? (খ) ক-এর ড্রাইভার ক-কে অফিসে নামিয়ে দেবার পর ক-এর জন্য কাগজ কিনতে যায়। ড্রাইভার তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য একটি বিকল্প পথ ব্যবহার করে, যে পথে ক সাধারণত কাগজ কিনতে অভ্যস্ত নয়। ড্রাইভার তার বন্ধুর বাড়ীতে যাবার পথে অসাবধানতাবশতঃ গাড়ী চালায় এবং খ কে ধাক্কা দেয়। এতে খ আঘাতপ্রাপ্ত হয়। খ কি ক-এর কাছে থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে সক্ষম হবে? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৪. (ক) ড্যামনাম সাইন ইজুরিয়া এবং ইনজারিয়া সাইন ড্যামনো এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
(খ) উবিজাস ইবি রেমিডিয়াম বলতে কি বুঝ? ব্যাখ্যা কর।

৫. (ক) ট্রেসপাস এ্যাব ইনিসিও বলতে কি বুঝ? আক্রমণ ও হুমকির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।
(খ) 'ক' এবং 'খ' ঝগড়ায় লিপ্ত। ঝগড়ার এক পর্যায়ে 'ক' তার শার্টের হাতা গুটিয়ে 'খ' কে বলে যে এখন যদি প্রার্থনার সময় না হতো তবে সে তাকে একটি উচিত শিক্ষা দিত। 'খ' কে উপদেশ দাও।

৬. (ক) "সুনিশ্চিত দায়' নীতি সম্পর্কিত নিয়মাবলী আলোচনা কর। (খ) 'ক' একটি সিংহকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে। 'ক'-এর কোন অবহেলা না থাকা সত্ত্বেও শিকলটি ভেঙ্গে যায় এবং 'খ' 'ক'-কে বাসায় দেখতে আসলে সিংহটি 'খ'-কে আক্রমণ করে। – ব্যাখ্যা কর।

৭. অসাবধানতার সংজ্ঞা দাও। অসাবধানতার অভিযোগে আনীত মামলায় বাদীকে কি প্রমাণ করতে হবে? অসাবধানতার জন্য ক্ষতিপূরণের মামলায় বাদী আংশিক অসাবধানতা বিবাদীর প্রতিরক্ষার্থে কতটুকু সহায়ক হয়?

৮. (ক) অতিদূরবর্তী ক্ষতি বলতে কি বুঝ? অতিদূরবর্তী ক্ষতির বিধিসমূহ নিম্নের মামলার উল্লেখপূর্বক আলোচনা কর। মামলাসমূহ হলো- (১) হ্যারনেট বনাম বন্ড, ১৯২৫ (২) স্যান ওনোফ্রে ১৯৬৭ (খ) কন্ট্রিবিউটরী নেগলিসেন্স এবং ভলেন্টি নন-ফিট ইনজুরিয়ার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

সেঞ্চুরী ল' সাজেশন এর হুবাহু হ্যান্ডনোটের জন্য যোগাযোগ করুন
মোবাইল: ০১৭১২-৬৯৩৭৬৩, ০১৮৩৫-২৫৯৯৭৭

৯. রূপান্তর কি? রূপান্তর ও দ্রব্যের অনধিকার হস্তক্ষেপের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ট্রেসপাশ এ্যাব ইনিশিও কি? ট্রেসপাশের ফলে কি অধিকার লংঘিত হয়?

১০. (ক) লাইবেল ও স্ল্যান্ডারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও (খ) কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ ব্যতিরেকেই স্ল্যান্ডার প্রতিকারযোগ্য? (গ) যদি ক,-'খ' কে কারো অসাক্ষাতে চোর বলে, তবে তার বিরুদ্ধে কি মানহানির মামলা দায়ের করা যায় যদি 'গ'-নামে কোন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকে তবে অবস্থার কি কোন পরিবর্তন ঘটবে?

১১. (ক) অবৈধ কায়েদকরণের সংজ্ঞাসহ এর উপাদানসমূহ বর্ণনা কর। (খ) অবৈধ কায়েদের মোকদ্দমায় বাদীকে কি কি প্রমাণ করতে হবে? (গ) অবৈধ কায়েদের মোকদ্দমায় বিবাদীকে কি কি মর্মে জবাব দিতে হয় বর্ণনা কর।

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ: টর্টের সংজ্ঞা, টর্টের বৈশিষ্ট্য, টর্টের সাধারণ ব্যতিক্রম, টর্টের প্রতিকার, অবহেলা, উৎপাত, মানহানি, অনধিকার প্রবেশ, বিদ্বেষ, পরম দায়, পরার্থ দায়।

এল-এল.বি প্রিলিমিনারী পরীক্ষা-

বিষয় কোড: আইন-৫০৩

বিষয়: মুসলিম আইন (৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

১. মুসলিম আইনের বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বর্ণনা কর। মুসলিম আইন বিজ্ঞানের "আদর্শ ও মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন আবু হানিফা" তুমি কি একথা স্বীকার কর? কারণসমূহ আলোচনা কর।

২. (ক) মুসলিম আইনের বিভিন্ন উৎসগুলি কি কি? তোমার মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস কোনটি তা যুক্তিসহকারে বুঝিয়ে দাও। (খ) প্রাক-ইসলামী প্রথা কিভাবে মুসলিম আইনের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছিল তা আলোচনা কর।

৩. ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে আরব দেশের প্রথাসমূহ ইসলামী আইনকে প্রাথমিক পর্যায়ে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল তা সুন্নী মতবাদের উত্তরাধিকার আইনের বিধিসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখ করে আলোচনা করা।

৪. (ক) মুসলিম আইনে বৈধ বিবাহের অপরিহার্য উপাদানগুলি কি কি? কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহ ফাসিদ (অনিয়মিত) বলে পরিগণিত হয়? এইরূপ বিবাহের আইনেগত ফলাফল কি? (খ) মুসলিম আইনানুসারে নিম্নবর্ণিত বিবাহগুলির বৈধতা যাচাই কর এবং এইগুলির প্রত্যেকটির আইনগত ফলাফল আলোচনা কর: (১) 'ক' একজন হানাফী মহিলা 'খ' নামে একজন হিন্দু পুরুষের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। (২) 'ক' নামে একজন হানাফী মহিলা তাহার স্বামীর মৃত্যুর তিন সপ্তাহের মধ্যে বিবাহ করে। (৩) 'ক' নামে একজন হানাফী পুরুষ স্ত্রী 'খ' কে ১৯৯০ সনের জুন মাসে অখন্ডীয়ভাবে তালাক দেওয়ার পরের সপ্তাহেই তাহাকে পুনরায় বিবাহ করে। (৪) 'চ' একজন হানাফী পুরুষ প্রথমে 'ছ' কে বিবাহ করে এবং এই বিবাহ বলবৎ থাকা অবস্থায় 'ছ' এর কনিষ্ঠ ভগ্নি 'জ' কে বিবাহ করে।

৫. (ক) মোহরানার সংজ্ঞা দাও। মুসলিম বিবাহ ও তালাকে মোহরানার গুরুত্ব ও প্রভাব আলোচনা কর। মোহরানা আদায়ের জন্য কোন আদালতে মামলা করা যায়? (খ) লাকী জাকিরকে বিবাহ করে। তাদের বিবাহে কোন মোহরানা ধার্য করা হয় নাই। যৌন মিলনের পূর্বেই জাকির লাকীকে তালাক দেয়। লাকী এখন রাশেদকে বিবাহ করতে চায় এবং জাকিরের নিকট হতে মোহরানা আদায় করতে চায়। লাকীকে পরামর্শ দাও। যৌন মিলন হলে তোমার কি পরামর্শ ভিন্ন হতো?

৬. (ক) ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন পাসের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। (খ) ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের বিধান অনুযায়ী "নিষ্ঠুরতা" বলতে কি বুঝায় তাহা ব্যাখ্যা কর।

৭. তালাক-ই-তাউফিজ এর ব্যাখ্যা কর এবং ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ দ্বারা তালাক-ই-তাউফিজের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিনা তাহা বর্ণনা কর।

৮. (ক) মৃত্যুকালীন ঘোষণার সংজ্ঞা লিখ। কি কি সম্ভাব্য করণে ইসলামী আইনে মারজ-উল-মউত নীতি প্রণয়ন করা হয়? (খ) মারজ-উল-মউতকালীন দানের আইনগত ফলাফল কি? দান এবং মারজ-উল-মউতকালীন দানের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

৯. কেন ইদ্দত পালিত হয়? বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইদ্দতের সময় বিভিন্ন হইয়া থাকে – ব্যাখ্যা কর।

১০. নিম্নে বর্ণিত অছিয়তপত্রগুলো কি বৈধ? এগুলোর প্রত্যেকটির কারণ সহ ফলাফল বর্ণনা কর:–

(ক) উইল করার সময় যার বরাবরে উইল করা হয় তার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু উইলদাতা তার মৃত্যুর আগে বর্জন করে। (খ) উইল করার সময় যার বরাবরে উইল করা হয় তার অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু উইলদাতার মৃত্যুর আগে তার জন্ম হয়। (গ) একটি শিশুর বরাবরে উইল করা হয় যার জন্ম হয় উইলদাতার মৃত্যুর এক মাস পর।

১১. সুফা বলতে কি বুঝ? কে ইহা দাবি করতে পারে? কিভাবে ইহার দাবি করা যায়? সংলগ্ন বৃহৎ আকারের ভূ-ভাগের উপর অগ্রক্রয় দাবি করিতে পারা যায় না কেন?

১২. অভিভাবক এবং রক্ষক এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। একজন অভিভাবক কখন নাবালকের স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে? (ক) আইনগত অভিভাবক; (খ) আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক; (গ) কার্যত অভিভাবক যদি নাবালকের সম্পত্তি হস্তান্তর করে তবে মুসলিম আইনে এরূপ হস্তান্তরের আইনগত ফলাফল কি তাহা আলোচনা কর।

১৩. 'হিজানাত' এবং 'উলিয়াত' বলিতে কি বুঝ? শিশু সন্তানের শারীরিক এবং বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত অভিভাবকদের তালিকা প্রণয়ন কর।

১৪. "উমরিয়াতিন" এর অন্তবর্তী বিধানগুলি যথার্থ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

১৫. (ক) দান ও উইলের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। "কোন বৈধ উত্তরাধিকারীর উইল করা যায় না" এই নীতিটির ব্যপ্তি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। জন্ম হয়নি (অজাত) এমন ব্যক্তির অনুকূলে উইল কি সব সময় বাতিল বলে গণ্য হয়? (খ) রহিম উইল দ্বারা করিমকে তাহার কাজের জন্য ৪,০০০/- টাকা, যাকাতের জন্য ২,০০০/- টাকা এবং স্থানীয় মসজিদের মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য ২,০০০/- টাকা দান করিয়া যায়। রহিমের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তির মূল্য দাঁড়ায় ১২,০০০/- টাকা। উক্ত উইল কার্যকর করতে তুমি কি নীতি প্রয়োগ করবে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। (গ) করিম তাহার স্ত্রী বরাবর ২,০০০/- টাকা উইল করেছে। উইলটিতে তাহার পুত্র সম্মতি প্রদান করেছে কিন্তু তাহার ২ কন্যা সম্মতি দেয়নি। করিমের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩,০০০/- টাকা। উইলটির বৈধতা নিরূপণ কর।

১৬. (ক) উত্তরাধিকারের ভিত্তি কি? হানাফী মতবাদের উত্তরাধারীদেরকে কিভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়? (খ) কাহারা কখনও অবশিষ্টভোগী হিসাবে উত্তরাধিকার পাইতে পারে না? তাহাদের হিস্যা ব্যাখ্যা কর। (গ) সাদেক নামক জনৈক ব্যক্তি তাহার পিতা, কন্যা এবং পুত্রের পুত্র রাখিয়া মৃত্যুবরণ করে। প্রাক-ইসলামিক আরবের প্রথা এবং হানাফির বিধি মোতাবেক তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি এই সব উত্তরাধিকারীদের ভিতর বণ্টন করিয়া দাও।

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ: ইসলামী আইনের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, শরীয়া ও ফিকাহ, ইসলামী আইনের

সেঞ্চুরী ল' সাজেশন এর হবাহ্ হ্যান্ডনোটের জন্য যোগাযোগ করুন
মোবাইলঃ ০১৭১২-৬৯৩৭৬৩, ০১৮৩৫-২৫৯৯৭৭

ক্রম বিকাশ, মুসলিম আইনের উৎস, মুসলিম আইনের বিভিন্ন মতবাদ, ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে ইসলামী আইনের প্রয়োগ ও বিবর্তন, বিবাহ, তালাক, দেন-মোহর, ভরণ-পোষণ, অভিভাবক, জন্মের বৈধতা ও স্বীকৃতি, অগ্রক্রয়, ওয়াকফ, হেবা, উইল, উত্তরাধিকার।

এল-এল.বি প্রিলিমিনারী পরীক্ষা-

বিষয় কোডঃ আইন-৫০৪

(৪) বিষয়ঃ ইকুইটি, ট্রাস্ট, সুর্নিদিষ্ট প্রতিকার ও হিন্দু আইন

'ক' – বিভাগঃ ইকুইটি (১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

১. কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট আইন বা প্রথা না থাকলে আদালতে ন্যায়পরায়নতা সুবিবেচনা ও ন্যায়বিচার দ্বারা পরিচালিত হতে হয়। ন্যায়পরতার উৎস এবং ক্রমবিকাশের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই উক্তিটির ব্যাখ্যা কর। বাংলাদেশে কিভাবে ইকুইটি প্রয়োগ করা হয়? অপরাধের ক্ষেত্রে কি ন্যায়পরায়তা ভিত্তিক প্রতিকার সম্ভব?

২. (ক) Equit কি? বাংলাদেশের আদালতে ন্যায়পরতার নীতিমালা প্রয়োগের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি ব্যাখ্যা কর। (খ) "ন্যায়পরতার এখতিয়ার" এবং "আইন ও ন্যায়পরতা একত্রীকরণ" – ব্যাখ্যা কর। বাংলাদেশের আদালতসমূহে ন্যায়পরতা কিভাবে কার্যকর হয়? উদাহরণ দাও।

৩. ইকুইটি ম্যাকসিম (ন্যায়পরতার নীতিমালা) বলিতে কি বুঝ? ইংল্যান্ডে এগুলো কিভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল? বাংলাদেশের আদালতে ইকুইটির নীতিমালার প্রয়োগের প্রকৃতি ও আওতা ব্যাখ্যা কর।

৪. (ক) ইকুইটি আইনকে অনুসরণ কর। (খ) সমতাই ন্যায়পরতা।
(গ) ন্যায়বিচার বাহ্যিক আচরণ অপেক্ষা উদ্দেশ্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে (Equity looks to the intent rather than the form) – ব্যাখ্যা কর। (ঘ) "সাধারণ আইন ব্যতীত শুন্যে বিরাজমান এক দুর্গ বিশেষ যা অসম্ভব" – আলোচনা কর। (ঙ) "ইকুইটি ব্যক্তি কেন্দ্রিক কাজ করে"- ব্যাখ্যা কর।

৫. নিষেধাজ্ঞা বলতে কি বুঝ? অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এবং অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা মধ্যের পার্থক্য আলোচনা কর।

৬. ন্যায়পর বন্ধক কি? কিভাবে ন্যায়পর বন্ধকের উদ্ভবের উদ্ভব হয় এবং ইহাতে কি ধরনের ঝুঁকি সন্নিবেশিত আছে? আইনগত এবং ন্যায়পর বন্ধকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহঃ ইকুয়িটির সংজ্ঞা, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, ইকুয়িটির নীতিমালা, ন্যায়পর বন্ধক, ইলেকশন তত্ত্ব, আংশিক সম্পাদন নীতি, সুনির্দিষ্ট চুক্তি, দলিল সংশোধন, নিষেধাজ্ঞা।

'খ' – বিভাগঃ ট্রাস্ট বা অছি আইন (১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

১. "ইক্যুইটির কৃতিত্বপূর্ণ সকল কার্যের মাধ্যমে সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য হচ্ছে ট্রাস্টের অধিকার ও ক্রমবিকাশ" – ব্যাখ্যা কর।

২. ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট আইনের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ কর? ট্রাস্ট আইনের অধীনে কিভাবে একটি ট্রাস্ট সৃষ্টি, প্রত্যাহার ও বিলুপ্ত হতে পারে?

৩. ট্রাস্ট কি? ট্রাস্টীর ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ আলোচনা কর। ট্রাস্টির অভাবে ট্রাস্ট কখনই ব্যর্থ হয় না? কখন এবং কিভাবে ট্রাস্টীকে অপসারণ করা যায়? ট্রাস্টী তার পদ হস্তান্তর করতে পারে কি?

৪. (ক) একজন ট্রাস্টির কর্তব্য এবং দায়-দায়িত্ব আলোচনা কর।
(খ) একজন ট্রাস্টিকে অপসারণের কি কি পদ্ধতি রয়েছে।

৫. ট্রাস্ট ভঙ্গ বলতে কি বুঝ? ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২ এর আওতায় ট্রাস্টি কর্তৃক কি কি ভাবে একটি ভঙ্গ হতে পারে? ট্রাস্ট ভঙ্গের ক্ষেত্রে লাভভোগীর প্রতিকারসমূহ আলোচনা কর।

৬. কিভাবে ইংলিশ ও বাংলাদেশে ট্রাস্ট সৃষ্টির জন্য তিনটি নিশ্চয়তা অপরিহার্য? রেজাল্টিং এবং কনস্ট্রাকটিভ ট্রাস্ট এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট এ্যাক্টে কতটুকু রেজাল্টিং ট্রাস্ট ইক্যুইটিবল নীতিটি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। ট্রাস্ট গঠনে তিনটি সুনির্দিষ্টতা ব্যাখ্যা কর। এই সুনির্দিষ্টতাসমূহের অনুপস্থিতিতে ফলাফল আলোচনা কর।

৭. (ক) ট্রাস্ট নষ্ট হবে না-সাই প্রেস-মতবাদের আলোকে ব্যাখ্যা কর। এই মতবাদ কি পাবলিক এবং প্রাইভেট ট্রাস্টের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ট্রাস্টটি কার্যকর করা যায়? আলোচনা কর। (খ) Delegatus non potest delegare. ট্রাস্টির অক্ষমতা উল্লেখ করিয়া ইহা আলোচনা কর। এই প্রবাদ সংক্রান্ত Trust Act, 1882 এর ধারাগুলি ব্যাখ্যা কর।

৮. (ক) কি কি পরিস্থিতিতে একটি ট্রাস্টের পরিসমাপ্তি ঘটানো যায়? ট্রাস্টী কি সুবিধা ভোগী হতে পারে। কখন একটি ট্রাস্টির ত্রুটি বৈধ করার জন্য সাইপ্রেস মতবাদ প্রয়োগ করা হয়। (খ) ট্রাস্টীর অভাবে ট্রাস্ট কখনোই ব্যর্থ হয় না। (গ) একজন ট্রাস্টী ট্রাস্ট সম্পত্তি হতে মুনাফা পেতে পারে না। (ঘ) একজন ট্রাস্টী বিরূপ স্বত্ব উপস্থাপন করতে পারে ন। (ঙ) একজন ট্রাস্টী কোন পারিশ্রমিক পেতে পারে না।

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ: ট্রাষ্টের সংজ্ঞা, ট্রাষ্ট আইনের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, উদ্দেশ্য, ট্রাষ্ট সৃষ্টি, ট্রাষ্টির অধিকার দায়িত্ব, লাভভোগীর অধিকার দায়িত্ব, ট্রাষ্ট ভঙ্গের প্রতিকার।

'গ' – বিভাগ: সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন-১৮৭৭ (১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

১. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের বিধান অনুযায়ী কোন কোন চুক্তি কার্যকর করা যায়? উক্ত আইনের বিধান অনুসারে মৌখিক চুক্তি কার্যকর করা যায় কি? কোন কোন ক্ষেত্রে আংশিক বাতিল করা যায়।

২. (ক) ১৮৭৭ সালের সুনির্দিষ্ট আইনের দলিল সংশোধন ও চুক্তি বাতিল সংক্রান্তবিধানাবলী আলোচনা কর। (খ) দলিলপত্রাদি বাতিলের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩. ঘোষণামূলক ডিক্রি কি? এটি কি ধরনের প্রতিকার? এরূপ ডিক্রি লাভের জন্য কি কি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক? কোন কোন ক্ষেত্রে আদালত ঘোষণামূলক ডিক্রি প্রদানে অস্বীকার করতে পারে?

৪. (ক) নিষেধাজ্ঞার সংজ্ঞা দাও। (খ) অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ও অন্তবর্তকালীন ও আদেশমূলক নিষেধাজ্ঞার মধ্যকার প্রভেদ নিরূপণ কর।

৫. ১৮৭৭ সনের সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে- (ক) কাদের বিরুদ্ধে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যায়? (খ) কাদের বিরুদ্ধে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যায় না?

৬. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৯ ধারার বিধানমতে, বেআইনীভাবে সম্পত্তি হইতে দখলচ্যুত ব্যক্তির প্রতিকার কি? দখলচ্যুত ব্যক্তির আদালতে দখল উদ্ধারের মোকাদ্দমা করার সময়সীমা কত? আদালত কি গৃহাদি ভেঙ্গে দখল প্রদানের আদেশ দিতে পারেন? এই ধরনের ডিক্রির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির প্রতিকার কি?

৭. ১৮৭৭ সালের সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের বিধান অনুযায়ী সম্পত্তির অধিকার, লিগ্যাল ক্যারেক্টর এবং লিগ্যাল ষ্ট্যাটাস বলতে কি বুঝ? লিগ্যাল ক্যারেক্টর ও লিগ্যাল ষ্ট্যাটাস চুক্তিমুলে সৃষ্ট কি?

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ: সুর্নিদিষ্ট প্রতিকার আইনের সংডা, পরিধি,সুর্নিদিষ্ট কার্য সম্পাদন, চুক্তি সংশোধন, রদ, বাতিল, ঘোষণামূলক ডিক্রি, নিষেধাডা।

সেঞ্চুরী ল' সাজেশন এর হুবাহু হ্যান্ডনোটের জন্য যোগাযোগ করুন
মোবাইলঃ ০১৭১২-৬৯৩৭৬৩, ০১৮৩৫-২৫৯৯৭৭

'ঘ' – বিভাগঃ হিন্দু আইন (২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

১. হিন্দু আইনের বিভিন্ন উৎসগুলি আলোচনা কর।

২. দত্তক কি? বোনের ছেলেকে দত্তক গ্রহণ করা যায় কি? একমাত্র পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করা কি বৈধ? কোন হিন্দু বিধবা মৃত স্বামীর আগাম অনুমতি ছাড়া দত্তক গ্রহণ করতে পারে কি?

৩. যৌথ হিন্দু পরিবারের ম্যানেজারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা কর। বাংলাদেশে হিন্দু আইনমতে একজন কর্তার আইনানুগ পদমর্যাদা বর্ণনা কর।

৪. (ক) হিন্দু আইনে কে ভরণাপোষণ দাবী করতে পারে? "বিধবার ভরণপোষণের অধিকার তার সতীত্বের উপর নির্ভরশীল" ব্যাখ্যা কর। (খ) দায়ভাগ মতবাদ অনুযায়ী সপিণ্ড কে? সপিণ্ডদের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণকারী নীতিগুলো আলোচনা কর। (গ) দায়ভাগ মতবাদ অনুসারে বাটোয়ারীয় বিধবা মায়ের অধিকারসমূহ আলোচনা কর।

৫. (ক) বিধবার সম্পত্তি ও স্ত্রীধনের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। কি কি উদ্দেশ্যে একজন বিধবা তার স্বামীর সম্পত্তি চূড়ান্তভাবে হস্তান্তর করতে পারে? একজন ভাবী উত্তরাধিকারী কি বিধবার সকল হস্তান্তর দ্বারা বাধ্য থাকে? (খ) একজন বিধবা কি পৃথক বাসস্থান ও ভরণ-পোষণ দাবী করতে পারে? কখন এ অধিকার নষ্ট হয়? বিধবার ভরণ-পোষণের দাবী কিভাবে নির্ধারিত হয়?

৬. (ক) দেবোত্তর সম্পত্তি বলতে কি বুঝ? কিভাবে ইহা প্রতিষ্ঠিত বা সৃষ্টি হয়। এই সম্পত্তি কি হস্তান্তর করা যায়। কোন ক্রেতা যদি সে সম্পত্তি কিনতে চায়, তবে তাকে সেবাইতের নিকট হতে কি কি বুঝে নিবার কর্তব্য বর্তাবে? (খ) সহঅংশীদার সম্পত্তির ধারণা ক্ষেত্রে দায়ভাগ ও মিতক্ষরা মতবাদের মধ্যে মূল পার্থক্যগুলো আলোচনা কর। (গ) বাংলাদেশের হিন্দুদের উত্তরাধিকারের সাধারণ নীতিগুলো আলোচনা কর? তুমি কি মনে কর এই নীতিগুলো আধুনিক মানবাধিকার নীতির পরিপন্থী? বাঙ্গালি হিন্দুদের মধ্যে উত্তরাধিকারের ক্রম কিভাবে নির্ধারিত হয়?

সমস্যাঃ রাম এক পুত্র, এ পূর্বে মৃত পুত্রের কন্যা, মাতা ও এক ভাই রেখে মারা গেল। রামের সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করে দাও।

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহঃ হিন্দু আইনের উৎস, হিন্দু আইনের বিভিন্ন মতবাদ, স্ত্রীধন, দত্তক, বিবাহ, উইল, ভরণ-ভোষণ, দেবোত্তর সম্পত্তি, যৌথ পরিবারের কর্তা, উত্তরাধিকার।

এল-এল.বি প্রিলিমিনারী পরীক্ষা–

বিষয় কোডঃ আইন-৫০৫

বিষয়ঃ বাংলাদেশ ও বৃটেনের সাংবিধানিক আইন

বাংলাদেশের সংবিধান (৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

১. সাংবিধানিক প্রাধান্য বলতে কি বুঝায়? সাংবিধানিক প্রাধান্য ও সংসদীয় সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। বিচার বিভাগীয় পুনঃবিবেচনা সংসদীয় সার্বভৌমত্ব খর্ব করে কি?

২. জাতীয় সংবিধানসমূহে রাষ্ট্র পরিচালনার অগ্রগতি উল্লেখপূর্বক ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব আলোচনা কর।

৩. সংবিধান কি? একটি উত্তম সংবিধানের গুণাবলী আলোচনা কর।

৪. মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার কাকে বলে? মৌলিক ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ১৯৭২ সালের সংবিধান ব্যক্তিগত অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান এবং সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত অধিকারের সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্যের ব্যবস্থা করিয়াছে – উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। কেন বাংলাদেশের সুপ্রীমকোর্টকে মৌলিক অধিকারের অভিভাবক ও নিশ্চয়তাদানকারী বলা হয়?

৫. সংবিধানের মৌলিক কাঠামো বলতে কি বুঝায়? কেন সংবিধান (অষ্টম সংশোধনী) আইন ১৯৮৯ কে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট অসাংবিধানিক ঘোষণা করে? বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিকাশে তুমি সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধনী) আইন ১৯৯৬ কে কিভাবে মূল্যায়ন করবে?

৬. 'নিরোধক আটক' বলতে কি বুঝায়? কিভাবে এটা শাস্তিমূলক আটক হতে ভিন্নতর? কেন বলা হয়ে থাকে যে, 'নিরোধক আটক' ক্ষমতা অব্যবহারের ঝুঁকি বহন করে? বাংলাদেশের সংবিধানে নিরোধক আটক সম্পর্কিত আইনগত রক্ষাকবচের বিধানাবলীর বর্ণনা কর।

৭. সংক্ষেপে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা কর। তিনি তাঁর কার্যাবলীর জন্য আইন পরিষদে কতদূর দায়ী? কিভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কেবিনেট গঠনে, ইহার পরিচালনা ও পতনে মূল ব্যক্তি? কেন বলা হয়ে থাকে যে, বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের বিধানসমূহের জন্য মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্বশীলতা নিশ্চত করা সম্ভব নয়।

৮. যে সমস্ত মৌলিক অধিকারগুলো শুধুমাত্র বাংলাদেশের নাগরিকগণই ভোগ করতে পারে তা আলোচনা কর। কোন কোন মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে আইনসভা কোনরূপ বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারে না? কেন সুপ্রীম কোর্টকে মৌলিক অধিকারের অভিভাবক বলা হয়?

৯. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায়? আইনের শাসন নিশ্চিত করতে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগের গুরুত্ব কি? বাংলাদেশে সুপ্রীম কোর্ট এর বিচারকগণ তাঁদের বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের কতটুকু স্বাধীন?

১০. নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা কি? নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ এই সাংবিধানিক বিধিটি সচিব; অর্থ মন্ত্রণালয় বনাম মাজদার হোসেন (২০০০ বিএলডি (এডি) ১০৪) মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট পর্যবেক্ষণের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

১১. জরুরী অবস্থা বলতে কি বুঝ? বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী কোন কোন পরিস্থিতিতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা যায়? কখন এ ধরনের ঘোষণা কার্যকর থাকে না? বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী জরুরী অবস্থা চলাকালীন সময়ে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের অবস্থা আলোচনা কর।

১২. নির্বাচন কমিশনার হতে হলে কি কি যোগ্যতা অর্জন করতে হয়? নির্বাচন কমিশনার কি আক্ষরিক অর্থে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন? নির্বাচন কমিশনার যদি সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হয় তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে ব্যাখ্যা কর।

১৩. বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনায় গুরুত্ব নিরূপণ কর। এটি কি বাংলাদেশের সংবিধানের একটি অংশ? সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রস্তাবনার উপযোগীতা কি? বিখ্যাত মামলাসমূহের আলোকে ব্যাখ্যা কর। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা আলোকে তা বর্ণনা কর।

১৪. একটি সংসদীয় সরকার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। তুমি কি মনে কর যে, বাংলাদেশ সংবিধানের ৭০নং অনুচ্ছেদ দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক। তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ: বাংলাদেশ সংবিধান প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, সাংবিধানিক প্রাধান্য, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভা, মন্ত্রীদের দায়িত্ব, আইন পরিষদ, আইন প্রণয়ন ও আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া, সুপ্রিম কোর্ট, রীট, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, বিচারক নিয়োগ ও বিচারকের স্বাধীনতা, জরুরী বিধানাবলী, সংবিধান সংশোধনী।

চৌধুরী ল' সাজেশন এর হুবাহু অ্যাডমোটের জন্য যোগাযোগ করুন
মোবাইলঃ ০১৭১২-৬৯৩৭৬৩, ০১৮৩৫-২৫৯৯৭৭

যুক্তরাজ্যের সংবিধান (২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

১. বৃটিশ সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? বৃটেনের অলিখিত সংবিধানের সুবিধা ও অসুবিধা-গুলো মূল্যায়ন কর। বৃটিশ সংবিধানের ক্ষেত্রে 'ক্ষমতার পৃথকীকরণ' নীতি কতটুকু প্রযোজ্য।

২. ব্রিটিশ সংবিধানের উৎসমূহ আলোচনা কর। কি কারণে ব্রিটিশ সংবিধানকে অলিখিত সংবিধান বলা হয়? অলিখিত সংবিনের সুবিধা-অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর।

৩. কিভাবে বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়? পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা নিরূপণ করতে বৃটিশ আদালতগুলো কতটুকু প্রস্তুত? বাস্তবে কোন্ কোন্ বিষয়সমূহ বৃটিশ পার্লামেন্টের ইচ্ছামত আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে? সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪. যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা কর?

৫. (ক) লর্ডসভা কিভাবে গঠিত হয়? তুমি কি মনে কর লর্ডসভার মত একটি কক্ষ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে থাকা প্রয়োজন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।
(খ) কমন সভা কিভাবে ঘটিত হয়? কমন সভার কার্যাবলী আলোচনা কর।

৬. কেন যুক্তরাজ্যে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট শাসন ব্যবস্থা চালু আছে? ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কি কি ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে থাকে?

৭. সংসদীয় সার্বভৌমত্ব এবং সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব বলতে কি বুঝ? সংসদীয় সার্বভৌমত্ব এবং সাংবিধানিক সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য কি? ব্রিটিশ সংবিধান কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যা কর।

৮. সংবিধান প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ কি কি? যুক্তরাজ্যের সংবিধানের উল্লেখপূর্বক আলোচনা কর। ১৬৮৮ সালের বিল অব রাইটস্-এর গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ উল্লেখ কর।

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহঃ ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস, রেওয়াজ, আইনের শাসন, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, রাজার পরম আদেশ, ক্রাউনের মন্ত্রী ও তাদের ব্যক্তিগত ও যৌথ দায়িত্ব, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব, কম সভা, লর্ড সভা, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান (২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

১. যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর নাগরিক অধিকার রক্ষক ও সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা কি?

২. যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধানাবলী বর্ণনা কর। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাও কার্যাবলী বর্ণনা কর। রাষ্ট্রপতিকে কিভাবে অভিশংসিত করা যায়?

৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী অলোচনা কর। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে এর সম্পর্ক আলোচনা কর। আমেরিকার সিনেট সভা বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পূর্ণ দ্বিতীয় কক্ষ" উক্তটি ব্যাখ্যা কর।

৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলতে কি বুঝায়? একটি প্রখ্যাত মামলার আলোকে তোমার উত্তর ব্যাখ্যা কর।

৫. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।
অথবা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

৬. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সাথে কংগ্রেসের সম্পর্ক আলোচনা কর।
অথবা- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক আলোচনা কর।

৭. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জাতীয় নেতৃত্বদানে কতটুকু সক্ষম হন?

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহঃ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যকংগ্রেস গঠন ক্ষমতা কার্যবলী, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, বিচার বিভাগ, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা

এল-এল.বি প্রিলিমিনারী পরীক্ষা-

বিষয় কোড: আইন-৫০৬

বিষয়: বাংলাদেশ শ্রম আইন (৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

১. (ক) ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী 'চাকরির শর্তাবলী' বলতে কি বোঝ? (খ) ছাঁটাই কি? ছাঁটাই-এর শ র্ত, ছাঁটাই-এর পদ্ধতি এবং ছাঁটাই-এর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত বিধানাবলি আলোচনা কর। ছাঁটাইকৃত শ্রমিকের পুনর্নিয়োগ কি সম্ভব?

২. শ্রমিকের সংজ্ঞা দাও। শ্রমিকের শ্রেণীবিভাগ ও তাদের শিক্ষানবিশ কাল আলোচনা কর।

৩. লে-অফ কি? লে-অফকৃত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের অধিকারগুলো আলোচনা কর। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে লে-অফকৃত শ্রমিকগণ ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকার রাখে না? লে-অফকৃত শ্রমিকের মৃত্যুজনিত সুবিধা কি? লে-অফ ও ছাঁটাইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? বন্ধ ও লে-অফ এর মধ্যে কোন ভিন্নতা আছে কি?

৪. বরখাস্ত, ডিসচার্জ ও টার্মিনেশন এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। বরখাস্তকৃত একজন শ্রমিক কিভাবে প্রতিকার পেতে পারে?

৫. (ক) ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের প্রাপ্য ছুটি সংক্রান্ত বিধানাবলী আলোচনা কর।
(খ) শ্রমিক কর্তৃক ছুটি নেয়ার পদ্ধতি কি?

৬. মহিলা শ্রমিক ও তরুণ শ্রমিক নিয়োগ বিষয়ে আইনের বিধানাবলি আলোচনা কর। প্রসূতি ছুটিতে থাকাকালীন কোন মহিলা শ্রমিককে কি বরখাস্ত করা যায়? এই আইন অনুযায়ী কোন কোন ক্ষেত্রে একজন মহিলা শ্রমিককে কর্মে নিয়োগ নিষিদ্ধ।

৭. শ্রম আইনে নিরাপত্তা সম্পর্কে কি বিধান রাখা হয়েছে?

৮. শ্রম আইনে শ্রমিকদের কল্যাণ সম্পর্কে কি কি বিধান রয়েছে?

৯. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এ শ্রমিকদের মজুরী ও উহার পরিশোধ সম্পর্কে কি কি বিধান আছে উল্লেখ কর।

১০. সকল মজুরী সকল কর্মদিবসে পরিশোধ করতে হবে – ব্যাখ্যা কর। নিয়োগকারী দেউলিয়া হবার জন্য যদি ক্ষতিপূরণ দিতে অসমর্থ হয় তখন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোন্ কোন্ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে?

১১. শ্রম আইন মোতাবেক মজুরী বোর্ডের গঠন, কার্যাবলী এবং ক্ষমতার বর্ণনা কর।

১২. শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী শ্রমিক কে? কোন্ অবস্থায় একজন বিরোধকারী দুর্ঘটনা কবলিত একজন শ্রমিকের ব্যক্তিগত শারীরিক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করেন? ঠিকাদার কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিকের আঘাতের জখমের ক্ষেত্রে মুখ্য নিয়োগকর্তার দায়িত্ব কি?

১৩. যৌথ দর কষকষি প্রতিনিধি বলতে কি বুঝ? কিভাবে একটি সি, বি, এ নির্বাচিত হয়ে থাকে? সি, বি, এ এর ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

১৪. চেক অফ বলতে কি বুঝ? অংশগ্রহণ কমিটি কিভাবে গঠিত হয়? ইহার কার্যাবলী আলোচনা কর। এই কমিটির সভা ও কমিটির সুপারিশ কিভাবে বাস্তবায়িত হয়?

১৫. (ক) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল বলতে কি বোঝ? (খ) বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর। (গ) আরবিট্রেশন কাউন্সিল, শ্রম আদালত কিংবা শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ও রোয়েদাদ কাদের উপর বাধ্যতামূলক?

সেঞ্চুরী ল' সাজেশন এর হুবাহু হ্যান্ডনোটের জন্য যোগাযোগ করুন
মোবাইলঃ ০১৭১২-৬৯৩৭৬৩, ০১৮৩৫-২৫৯৯৭৭

১৬. শিল্প বিরোধ কি? কে শিল্প বিরোধ উত্থাপন করবেন? শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতিগুলি কি কি নোটিশ না দিয়ে কোন শ্রমিক ধর্মঘটে গেলে তার ফলাফল কি হবে।

১৭. ধর্মঘট ও লক-আউট বলতে কি বুঝ? এই সম্পর্কিত বিধানাবলী আলোচনা কর। কখন শ্রম আদালতে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করতে পারে? শিল্প বিরোধে ক্ষান্তি বলতে কি বুঝ?

১৮. শ্রম আদালতকে কি দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য করা যায়? কখন শ্রম আদালত ফৌজদারী আদালত হিসাবে গণ্য হবে। কখন শ্রম আদালতের সিদ্ধান্ত আপীলযোগ্য?

১৯. শ্রম আদালতের এডওয়ার্ড আপীলযোগ্য কিন্তু শ্রম আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

২০. শ্রম পরিচালকের নিয়োগ, ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

২১. চীফ ইন্সপেক্টর বা প্রধান পরিদর্শকের নিয়োগ ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্ব আলোচনা কর।

২২. কর্ণফুলী পেপার মিলে 'খ', 'গ', 'ঘ', 'ঙ' এবং 'চ' কর্মরত শ্রমিক। 'খ'-কে ১লা জানুয়ারি, 'গ'-কে ১লা ফেব্রুয়ারি, 'ঘ'-কে ১লা মার্চ, ২০০৭ সালে নিযুক্ত করা হয়েছে। 'ঙ' এবং 'চ'-কে ১লা জুন ২০০৮ সালে নিযুক্ত করা হয়েছে। মিলের ম্যানেজার এদের মধ্য থেকে তিনজন শ্রমিককে ছাঁটাই করতে চান। শ্রম আইন ২০০৬ অনুসারে কি কি শর্ত এবং কোন্ পদ্ধতিতে এদেরকে ছাঁটাই করা যাবে? মিলের ম্যানেজার কি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের এসব শর্ত লংঘন করতে পারবেন?

২৩. বাংলাদেশ জুট মিলে কর্মরত শ্রমিক 'ক' পনের দিনের অধিক সময় বিনা ছুটিতে অনুপস্থিত। এই অনুপস্থিতির জন্য তাকে কোন শাস্তি দেওয়া যাবে কি?

২৪. 'ঘ', 'ঙ', 'চ', 'ছ', 'জ' বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরীর শ্রমিক। তারা অভ্যাসগত নীতি গ্রহণ করেছে এবং অপর শ্রমিকদেরও গাফিলতি নীতি গ্রহণ করার জন্য প্ররোচিত করেছে। ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে?

২৫. 'ক' ঝিল বাংলা সুগার মিলের কর্মরত একজন টাইপিস্ট এবং 'খ' বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের কর্মরত একজন অফিস সহকারী। 'ক' ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১১ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত ছুটিতে ছিল, কিন্তু সে বিনা ছুটিতে ২৫শে ফেব্রুয়ারি তরিখে পর্যন্ত অনুপস্থিত ছিল এবং 'খ' ২০০৭ সালের ১লা মার্চ থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত বিনা ছুটিতে অনুপস্থিত ছিল। 'ক' এবং 'খ'-এর নিয়োগকর্তারা তাদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন?

২৬. কারখানা মালিকের নিম্নলিখিত কার্যাবলীর বৈধতা সম্পর্কে মন্তব্য করুন:
(ক) কারখানার মালিক তার কারখানায় ১০০ শ্রমিকের মাসিক বেতন পরবর্তী মাসের ১০ তারিখে দেয়। (খ) একজন মজুর ছয় টাকা মূল্যের একটি ছোট যন্ত্র হারালে কারখানার মালিক মজুরের কাছে কোন কৈফিয়ত না চেয়ে তার মাসিক বেতন থেকে আট টাকা বাজারদর অনুযায়ী কেটে রাখে। (গ) কারখানার মালিক একজন মজুরকে শুক্রবারে কাজ করতে বলে এবং পরের সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে সারাদিনের জন্য ছুটি মঞ্জুর করে।

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ: শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ২০০৬: শ্রমিকের সংজ্ঞা, চাকরীর শর্তাবলী, শ্রমিকের শ্রেণী বিভাগ, শ্রমিকের ছুটি সংক্রান্ত বিধান, লে-অফ, শ্রমিক ছাঁটাই ও পুনঃনিয়োগ, অপসারণ, বরখাস্ত ও অবসান এবং অপসারণ, বরখাস্ত ও অবসানের বিরুদ্ধে প্রতিকার।

কারখানা আইন, ২০০৬: কারখানার সংজ্ঞা, কারখানার পরিদর্শক ও প্রত্যয়ণকারী চিকিৎসক, কারখানার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধান, কারখানা নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধান, কারখানার শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত বিধান, কারখানার শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান, কারখানার ছুটি সংক্রান্ত বিধান, কারখানার শ্রমিক ও মালিকের দায়-দায়িত্ব সংক্রান্ত বিধান।

দোকান প্রতিষ্ঠান আইন, ২০০৬: দোকান প্রতিষ্ঠান আইনের প্রয়োগ, দোকান প্রতিষ্ঠান আইনে ছুটি সংক্রান্ত বিধান, দোকান প্রতিষ্ঠান আইনে মালিকের দায়-দায়িত্ব সংক্রন্ত বিধান, দোকান প্রতিষ্ঠান আইনে পরিদর্শকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।

মজুরী পরিশোধ আইন, ২০০৬: মজুরীর সংজ্ঞা, মজুরী পরিশোধ আইনের প্রয়োগ, মজুরী পরিশোধের দায় ও মজুরী পরিশোধের মেয়াদ, মজুরী কর্তন, জরিমানা সংক্রান্ত বিধান,পরিদর্শকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।

শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ২০০৬: শ্রমিক ক্ষতিপূরণের জন্য মালিকের দায়, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও বন্টন, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নিস্পত্তি, কমিশনারের ক্ষমতা।

শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশ, ২০০৬: শ্রমিক সংঘ ও ইহার অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন ও বাতিল, রেজিষ্ট্রারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী, শ্রমিক ও মালিকের অসৎ সমনীতি, যৌথ প্রতিনিধির (সিবিএ) নির্বাচন ও কার্যাবলী, শিল্প বিরোধ, ধর্মঘট ও তালাবদ্ধ, শ্রম আদালত ও আপীল ট্রাইবুনাল, ধর্মঘট ও তালাবদ্ধ বে-আইনী হলে শাস্তি।

এল-এল.বি প্রিলিমিনারী পরীক্ষা:-

বিষয় কোড: আইন-৫০৭

বিষয়: রাজস্ব আইন (৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

১. আয়কর কর্তৃপক্ষ কারা? তাদের ক্ষমতা ও কার্যবলী আলোচনা কর। এ্যপিলেট ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে কি সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়?

২. আয়কর রিটার্ণ দাখিলের সময়সীমা কি? আয়কর রিটার্ণ দাখিল না করার জন্য এবং আয় গোপন করার জন্য আয়কর আইনে কি জরিমানার বিধান রয়েছে?

৩. আয়কর বিবরণী দাখিল সম্পর্কিত বিধানসমূহ কি কি? স্বয়ংকর নির্ধারণ পদ্ধতি আলোচনা কর। কর নির্ধারনের সীমাবদ্ধতা কি কি?

৪. আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুযায়ী কর নির্ধারন এড়িয়ে যাওয়া বলতে কি বুঝ? কি কি পরিস্থিতির কর নির্ধারণে এড়িয়ে গিয়েছে বলে বিবেচিত হবে? আয়কর অধ্যাদেশে ১৯৮৪ এর আওতায় এড়িয়ে যাওয়া আয়কর। কর নির্ধারনের সময়সীমা কত আলোচনা কর।

৫. কর নির্ধারনের সংজ্ঞা দাও। মৃত ব্যক্তি, কর বৎসরে বাংলাদেশ ত্যাগ করেছে এমন ব্যক্তি এবং অনিবাসী ব্যক্তির শিপিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কর নির্ধারনের আইনগুলি আলোচনা কর।

৬. কর ফাঁকি ও কর পরিহার এর মধ্যে পার্থক্য কি? যদি কোন করদাতা আয় গোপন করে তখন তার মামলা কত দিনের মধ্যে পূনঃ উন্মোচন করা যায়? কর মামলা নিস্পন্নের সময়সীমা কত?

৭. 'লোকসান পূরণ ও লোকসানের জের টানা' সম্পর্কীয় আইনের বিধানগুলি আলোচনা কর।

৮. করদাতা সনাক্তকারী নম্বর (টিআইএন) বলতে কি বুঝ? টিআইএন কিভাবে পাওয়া যায়? টিআইএন থাকলে কি কি সুবিধা পাওয়া যায়? জাল টিআইএন ব্যবহারের শাস্তি কি? কোন কারণ ব্যতীত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দর্শনীয় স্থানে টিআইএন সার্টিফিকেট ঝুলিয়ে না রাখলে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ অনুযায়ী কি জরিমানার বিধান আছে?

৯. কোন শ্রেণীর করদাতার উপর অগ্রিম কর বাধ্যতামূলক? কিভাবে অগ্রিম কর পরিগণনা করা হয়? অগ্রিম করের কিস্তি পরিশোধে বার্থতার পরিমাণ কি? উৎসে কর্তৃক কর সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ার পরিমাণ কি?

সেঞ্চুরী ল' সাজেশন এর হুবাহু হ্যান্ডনোটের জন্য যোগাযোগ করুন
মোবাইলঃ ০১৭১২-৬৯৩৭৬৩, ০১৮৩৫-২৫৯৯৭৭

১০. ব্যবসা বা পেশা খাতে আয় নির্ধারনে বাদযোগ্য খরচগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। অনভিপ্রেত কর্মচারীদের বরখাস্তের সময় ও ক্ষতিপূরণ কি বাদযোগ্য?

১১. অবচয় বলতে কি বুঝ? আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর আওতায় বিভিন্ন প্রকার অবচয় ভাতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

১২. (ক) উপ কর কমিশনার কর্তৃক কর আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি সমূহ আলোচনা কর।
(খ) আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুযায়ী করদাতাকে জেলে নেয়ার কোন বিধান আছে কি? যদি থাকে তবে কি অপরাধের জন্য এবং কোন পর্যন্ত?

১৩. সংক্ষেপে আয়কর আইনে শাস্তি এবং আদালতে অভিযুক্ত করার বিধান গুলি আলোচনা কর। কখন একজন করদাতা আপীলেট ট্রাইব্যুনালে আপীল করতে পারে।

১৪. গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় বলতে কি বুঝ? আয়কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় নির্ধারণের নীতিসমূহ আলোচনা কর। গৃহ সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য হতে কোন কোন খরচ গুলি বাদ যায়?

১৫. আয়কর এবং মূল্য সংযোজন করের পার্থক্য কি? মূল্য সংযোজন কর আইন অনুসারে হিসাবের কি কি বই সংরক্ষণ করতে হয়? বিক্রয় পর্যায়ে মূসক আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১৬. টিকাসমূহ।

(১) করদাতা, (২) দাণকর, (৩) রিটানের ভিত্তিতে কর প্রদান (ধারা৭৪), (৪) আয় বৎসর ও কার বৎসর, (৫) কর অবকাশের সুবিধা-অসুবিধা, (৬) আয়কর রেয়াত, (৭) করমুক্ত/কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়, (৮) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, (৯) একত্রীকরণ, (১০) মূলধনী সম্পদ, (১১) আয়, (১২) নিবাসী, (১৩) হস্তান্তর, (১৪) স্পটে কর নির্ধারণ।

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ: করদাতা, করদাতার আবাসিক মর্যাদা ও করদাতার করবর্ষ ও আয়বর্ষ, আয়ের শ্রেণী বিভাগ, আয়কর কর্তৃপক্ষ, কর আপীল ট্রাইব্যুনাল, বেতনখাতে আয়, সিকিউরিটি খাতে আয়, গৃহ সম্পত্তি খাতে আয়, কৃষি খাতে আয়, ব্যবসা বা পেশা খাতে আয় ও অবচয়, অন্যান্য উৎস হইতে আয়, লোকসান পূরণ ও জের টানা, কর অবকাশ, উৎসস্থলে করকর্তন, আয়কর বিবরণী দাখিল ও সময়সীমা, কর নির্ধারণ, কর ফাঁকি, জরিমানা, কর আদায় ও কর ফেরত, আপীল, শাস্তি।

সম্পদ কর আইন ১৯৬৩ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ: সম্পদের সংজ্ঞা ও নীট সম্পদের সংজ্ঞা, সম্পদ কর হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সম্পদ, সম্পত্তির মূল্যায়ণ, সম্পদ কর বিবরণী দাখিল ও সময়সীমা, সম্পদ কর নির্ধারণ, আপীল, জরিমানা ও শাস্তি।

দান কর আইন ১৯৬৩ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ: দানের সংজ্ঞা, যে সকল সম্পত্তি থেকে দান কর অব্যাহতি, দানের মূল্য নিরূপন, দান কর বিবরণী দাখিল ও সময়সীমা, দান কর নির্ধারণ, আপীল, জরিমানা ও শাস্তি।

সেঞ্চুরী ল' সাজেশন এর হুবাহু হ্যান্ডনোট এর জন্য যোগাযোগ করুন
মোবাইলঃ ০১৭১২-৬৯৩৭৬৩, ০১৮৩৫-২৫৯৯৭৭
পার্সেল যোগে বই পাঠানো হয়।